

1514247-24.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que foi apreendido em razão de outro roubo. Quanto ao roubo do qual o réu é acusado, já cumpriu a medida socioeducativa respectiva, mas saiu e cometeu novo ato infracional. Na ocasião indicada na denúncia foi apreendido junto com Gabriel, estavam conversando, a arma estava no chão, era do adolescente, e não de Gabriel. Não viu a arma ser encontrada presa na perna do réu. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514247-24.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514247-24.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2067697/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 12530186 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 772/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2067697 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DOS SANTOS SANTANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Drª. Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

GABRIEL DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 04 de março de 2021, por volta das 11h50, na Rua Salvador Dali, altura do nº 212, Pedreira, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente M.H.B. e outro agente não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça e violência real, a motocicleta Honda CG Titan Mix ES, cor preta, 2010/2010, placa EXD0628, de propriedade da vítima Renato Alves da Silva, além das mercadorias que o ofendido transportava para entrega, sendo que, da violência empregada, somente não resultou a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta ainda que, nas mesmas

ocasiões acima narradas, o acusado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente M.H.B., de apenas 15 anos de idade, nascido em 15 de maio de 2005, com ele praticando infração penal.

Narram os autos que, na data dos fatos, a vítima Renato trafegava com sua motocicleta Honda CG Titan Mix ES, cor preta, 2010/2010, placa EXD0628 pela Rua Salvador Dali, altura do número 212, realizando entregas, quando o veículo Chevrolet Spin, cor branca, de placas EVV9749 parou ao seu lado. Ato contínuo, o adolescente Marcos, que estava sentado no banco do passageiro dianteiro do automóvel, desceu e segurou a motocicleta, ao mesmo tempo que o réu Gabriel apontava pela janela traseira do carro uma arma de fogo dizendo: "assalto, assalto, assalto". O ofendido entregou a motocicleta e os bens que trazia para entrega. Porém, no momento em que começou a se afastar da moto, ouviu um tiro e percebeu que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo em sua coxa direita. Os roubadores fugiram levando a motocicleta e os bens.

A polícia militar foi acionada e a vítima socorrida. No mesmo dia, o veículo Spin foi encontrado abandonado na estrada do Alvarenga. Através de pesquisas verificou-se tratar de produto de furto ocorrido na véspera. Dias após o ocorrido, o acusado e o adolescente foram avistados por policiais militares quando trafegavam com a motocicleta roubada, agora sem placas. Os agentes ignoraram a ordem de parada e tentaram empreender fuga, mas perderam o controle do veículo e caíram na via. Abordados, com o adolescente foram localizados dois telefones celulares roubados e, com o réu, amarrado em sua cintura, foi encontrado um revólver Rossi, calibre 22, sem numeração e municiado com 4 cartuchos íntegros.

A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2022 e, na mesma oportunidade, foi deferido o pedido formulado pelo Ministério Público decretando-se a prisão preventiva do acusado Gabriel (fls. 79/80).

Cumprido o mandado de prisão (fls. 88/91), o acusado foi citado (fls. 110) e apresentou resposta à acusação (fl. 116).

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 119), após disponibilização do Deecrim, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas comuns (fls. 151/152), redesignando-se o ato para oitiva da testemunha faltante e da vítima. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 215/220).

Encerrada a instrução, em debates orais, a representante do Ministério Público, entendeu parcialmente comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnando pela improcedência quanto ao delito de corrupção de menores, por ausência de provas que o adolescente estivesse na companhia do réu. Quanto ao delito de tentativa de latrocínio, requereu a aplicação da diminuição mínima de pena, com a fixação do regime fechado para o cumprimento da reprimenda, por se tratar de delito hediondo. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegar a inconsistência e insuficiência da prova acusatória, em especial quanto ao delito do artigo 244-B, do ECA, diante da ausência de reconhecimento judicial do adolescente pela vítima. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do latrocínio, argumentando não haver provas de que o réu realizou o disparo, reconhecendo-se sua cooperação dolosamente distinta, pois imbuído do propósito de praticar delito menos grave. Destacou que a conclusão do laudo pericial é incompatível com o dolo de latrocínio. Ainda subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo, o cômputo da confissão e da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, a fixação de regime prisional menos gravoso para início do cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 11/13 e 35/39, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14, pelo auto de reconhecimento de objeto de fl. 19, pelo documento de fl. 23 e pelos laudos

periciais de fls. 40/48, 49, 55/58 e 59/60, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 18), pelo reconhecimento realizado em juízo e pela prova oral produzida.

A testemunha Wadson Floro Souza Fonseca, policial militar, disse que foi acionado por populares sobre disparo de arma de fogo no local. Ali chegando, a vítima já estava no interior da ambulância, em choque, pedia para não a deixarem morrer. Foram informados por populares que indivíduos haviam disparado do interior de um veículo SPIN. Deram prioridade à busca pelo referido veículo, que foi encontrado nas proximidades, cerca de 2 a 3 km do local onde encontrada a vítima, mas estava com o vidro estourado e as placas trocadas. O proprietário da SPIN foi localizado e ouvido. Permaneceram por cerca de 3 horas preservando o local onde encontrada a SPIN. Não lembra de ter localizado a motocicleta subtraída da vítima baleada. O veículo SPIN ainda estava quente quando foi encontrado, populares disseram que tinham visto um indivíduo apenas, gordo e com camiseta listrada havia deixado o veículo ali. Não teve contato com o réu.

A testemunha Wildner Henrique Batista de Oliveira, policial militar, disse que recebeu via rádio a notícia de que dois indivíduos estavam praticando roubos na região central de Diadema, bem como na divisa com São Paulo. Viram dois indivíduos com as mesmas características informadas, que hoje não se lembra, mas na ocasião foram detalhadas. Prosseguiram no patrulhamento e abordaram os dois indivíduos, um deles era o réu aqui presente, o qual estava na garupa da moto. Foi localizada uma arma amarrada na perna dele, próxima do tornozelo, o réu não apresentou justificativas. Os celulares foram encontrados com o condutor da moto. O proprietário da moto foi localizado e compareceu ao DP. Ali o depoente ouviu o relato da vítima no sentido de que fora baleado na perna ou nos glúteos, no dia do roubo, mas não se lembra ao certo. Presenciou o reconhecimento feito na delegacia, mas não se recorda ao certo se foram colocados indivíduos ao lado do réu, para comparação. O indivíduo que estava na moto com o réu naquele dia era menor de idade. A vítima contou que estava indo para o trabalho quando foi abordada, sendo baleada após a entrega do bem. Estava junto com o policial Luka.

A testemunha Luka Rodrigues Sales Bezerra, policial militar, corroborou o relato do colega de farda. Disse que fizeram a pesquisa da motocicleta pela numeração do motor, porque o chassis estava suprimido. Realizado contato com a vítima, esta disse que reconheceu o réu e contou que fora baleada pelo indivíduo que estava no banco traseiro. O indivíduo fotografado em fls. 31 era quem portava os celulares na cintura e estava conduzindo a motocicleta no dia da abordagem. Reconhece a arma fotografada em fls. 23 como aquela amarrada na perna do réu no dia da prisão. Ela estava municiada.

A vítima Renato Alves da Silva reconheceu o réu apresentado em audiência como autor dos fatos. No dia dos fatos, estava realizando entregas com sua moto, quando se aproximou uma SPIN branca, um indivíduo dela desembarcou e anunciou o assalto. O declarante se virou para tentar fugir quando o indivíduo que estava dentro do carro atirou em sua direção, atingindo-o na coxa. Os assaltantes deixaram o local com a moto, o declarante pediu ajuda e foi levado até o hospital. Cerca de uma semana depois, foi chamado à delegacia para retirar a moto e fazer o reconhecimento dos indivíduos detidos. Gastou cerca de R\$ 3.000,00 para consertar a moto. Os réus estavam com a "cara limpa" no momento do roubo. Ficou apenas um dia no hospital. Não conhecia os roubadores anteriormente. Reconheceu a arma utilizada pelos roubadores. A moto estava sem placas e com o chassis raspado, quando foi recuperada. Conseguiu olhar para o rosto dos réus, inclusive porque se virou para tentar pegar o celular que estava no painel da moto.

O adolescente Marcos Henrique Bento disse que foi apreendido em razão de outro roubo. Quanto ao roubo do qual o réu é acusado, já cumpriu a medida socioeducativa respectiva, mas saiu e cometeu novo ato infracional. Na ocasião indicada na denúncia foi apreendido junto com Gabriel, estavam conversando, a arma estava no chão, era do adolescente, e não de Gabriel. Não viu a arma ser encontrada presa na perna do réu. A moto sem placa estava com eles, estavam apenas andando. Não

praticou roubo com Gabriel e nem ficou sabendo que ele tenha praticado.

Em sede policial, o réu optou por permanecer em silêncio (fl.26)

Em juízo, o réu admitiu a prática delitiva. Disse que estava no veículo SPIN com dois comparsas quando decidiu abordar a vítima, que estava na moto. O adolescente não estava com ele no dia dos fatos. A vítima tentou pegar o celular dele, então o seu comparsa dentro do carro acreditou que o réu estava sendo agredido e decidiu atirar na perna da vítima. Realmente estava com uma arma calibre 22 no dia em que foi preso, mas não foi a mesma arma usada no dia dos fatos. Já foi condenado por roubo, está cumprindo pena. Estudou até o nono ano. Trabalhava entregando pizza e também na feira, ganhando cerca de R\$ 60,00 por dia. Não sabe porque a vítima disse que foi ele quem deu o tiro, pois isso não é verdade. Saiu da parte de trás do carro.

Como visto, apesar da insurgência da Defesa, a condenação pelo delito de tentativa de latrocínio é de rigor, visto que a confissão do réu foi amplamente corroborada pelo teor do relato da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório. Vale dizer, o conjunto probatório é firme quanto ao delito de latrocínio na forma tentada, sendo descabida a pretensão defensiva à desclassificação do delito para a modalidade simples do roubo, diante da alegada não comprovação de perigo à vida da vítima.

Com efeito, a vítima informou que trafegava com sua motocicleta Honda pela Rua Salvador Dali, altura do número 212, realizando entregas, quando foi abordado pelo veículo Chevrolet Spin. Contou que o adolescente Marcos, que estava sentado no banco do passageiro dianteiro do automóvel, desceu e segurou a motocicleta, ao mesmo tempo que o réu Gabriel apontou uma arma de fogo pela janela traseira do carro e disse: "assalto, assalto, assalto". Ricardo disse que entregou a motocicleta e os bens que trazia para entrega e, no momento em que começou a se afastar da moto, ouviu um tiro e percebeu que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo em sua coxa direita.

Destaque-se que, nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime.

Neste sentido: "Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio." (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Ressalte-se, ainda, que não há prova de que tenha sido a vontade do ofendido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos nas fases policial e judicial, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção.

Forçoso admitir que suas palavras, pela certeza que exprimem, são suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção, até mesmo diante da riqueza de detalhes que apresentou, bem definindo a dinâmica dos fatos, apesar do lapso temporal decorrido.

Soma-se a isso o fato da vítima ter realizado o reconhecimento do acusado, logo após os fatos, em fase policial, ratificando-o em Juízo.

Dúvida não há, portanto, da autoria do crime e da materialidade, em especial pelo fato da motocicleta ter sido recuperada na posse do acusado

É certo que o crime de latrocínio se configura mesmo que não resulte na morte da vítima, sendo plenamente possível sua forma tentada, ainda que não resulte em qualquer lesão, quando então denominada tentativa branca ou incruenta. Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, a configuração do delito prescinde da aferição de perigo de vida ou gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi,

não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Na hipótese, a prova produzida nos autos se mostra suficiente à demonstração do intuito de matar a vítima, após a subtração de seus bens, sendo irrelevante o resultado do laudo pericial no sentido de que a lesão sofrida pela vítima não tenha acarreado risco à sua vida. Ora, ao efetuar disparo de arma de fogo na direção da vítima, após o desapossamento de seus bens, o agente assume a possibilidade do resultado morte, com inequívoca caracterização do dolo inerente ao resultado mais gravoso, ainda que sob a modalidade eventual.

A vítima esclareceu que mesmo após ter entregue a motocicleta e demais bens foi alvejada pelo acusado, tendo o disparo atingido sua coxa direita. A tentativa de latrocínio, portanto ocorreu, não tendo o acusado alcançado a consumação do crime tão somente em virtude do pronto atendimento à vítima.

Cabe salientar, por oportuno, que para a tipificação do delito de latrocínio deve ser demonstrado de forma inequívoca que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a vida da vítima com o claro desígnio de matá-la, justamente empregando a violência como meio à subtração do bem alheio. E assim foi o caso dos autos, em que houve efetivamente o roubo, e durante a sua execução, foram realizados disparos na direção da vítima, imediatamente.

Neste sentido: HABEAS CORPUS'. LATROCÍNIO; TENTATIVA. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: ESTADO DE SÃO PAULO: TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO. 1. Responde por tentativa de latrocínio, na forma do art. 157, § 3º, última figura, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo tentado. 2. Para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram os eventos morte e subtração. 3. No Estado de São Paulo, a competência para processar e julgar recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por tentativa de latrocínio é do Tribunal de Alçada Criminal (art. 79, II, 'a', da Constituição Estadual). 4. 'Habeas Corpus' conhecido mas indeferido" (HC nº 74.155/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 11/10/96).

Cumpra afastar, ainda, a pretensão da Defesa quanto ao reconhecimento, em caráter subsidiário, de sua participação de menor importância. Embora tenha restado alguma dúvida nos acerca de qual dos agentes efetuou o disparo na direção da vítima, não pairou qualquer controvérsia quanto à sua ocorrência, bem como da presença do réu na cena do crime. Assim, ainda que se admita, a título argumentativo, que o disparo não foi efetuado pelo réu, inviável o afastamento da hipótese do artigo 29, caput, do Código Penal. Se nem mesmo a participação daquele que dá cobertura e garante a eficácia da ação delitiva pode ser considerada de menor importância, com mais razão a do réu, que teve participação ativa no desapossamento dos bens da vítima.

Com relação à impossibilidade de reconhecimento da participação de menor importância, vale destacar os seguintes julgados:

"A conduta do agente, durante o roubo, conhecida como "cobertura", é imprescindível para o sucesso do ilícito, pois incumbe a tal elemento vigiar a aproximação de pessoas, em especial policiais, para assegurar a fuga, não havendo como se entender que tal participação seja de menor importância." (TACRIM-SP - AC - Rel. Afonso Faro - RJD 16/141).

"Inadmissível falar-se de participação de menor importância, na conduta do agente que, motivado, indica a seus comparsas o lugar propício à prática do roubo ou daquele que utilizando-se do seu veículo os transporta e com eles participa do crime, e muito menos daquele que, após perpetração de grave ameaça e violência à pessoa, para execução do crime, ajuda na subtração da res furtiva." (TACRIM-SP - AC - Rel. Raul Motta - RJD 16/150).

Nota-se, portanto que a conduta do réu subsume-se ao tipo penal do artigo 157, §3º, do Código Penal. Ressalta-se, que o crime, porém, não ultrapassou a esfera tentada, já que não consumado o resultado morte, conforme demonstrado.

Contudo, no que tange o crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, merece ser afastada a acusação. Além de não haver prova inequívoca de que o adolescente tenha estado com o réu no momento do crime, tampouco há prova suficiente de que o

adolescente tenha sido corrompido por influência do réu ou que este tenha facilitado a corrupção dele. Vale dizer, não há nenhuma evidência no processo a indicar que a conduta ilícita do adolescente tenha resultado de persuasão ou facilitação levada a cabo pelo réu, daí a improcedência da denúncia neste ponto.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, observo que o réu ostenta condenação criminal por delito praticado antes do apurado nestes autos, mas com trânsito em julgado em data posterior (fls. 134/135), configurando-se como maus antecedentes. Cabível, pois, a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo legal, totalizando verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, pelo que fixo a pena-base em 23 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa do réu, que contava com 18 (dezoito) anos na data dos fatos (fls. 22), dou por compensadas tais circunstâncias, tornando a pena ao patamar mínimo legal, a saber 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, sendo certo não ser possível reduzir a pena abaixo do mínimo, nos termos do enunciado da Súmula nº 231 do C. STJ.

Ausentes causas de aumento, mas presente a causa de diminuição prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pois ficou claro que, embora o acusado e os comparsas tenham subtraído os pertences, não consumou seu intento contra a vida do ofendido. Assim, diminuo a pena, aqui, por não concretizados os resultados naturalísticos, em 1/3, considerando que a vítima foi abordada, teve seus pertences subtraídos e foi atingida pelo disparo de arma de fogo, inclusive tendo permanecido hospitalizada. Torno definitiva a pena, no contexto, em 13 anos e 4 meses de reclusão e 06 dias-multa, no valor mínimo legal.

Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado deve ser cumprida em regime fechado, dada a elevada gravidade do crime e seu montante.

Descabido o cômputo da detração, pois ausente nos autos certidão de conduta carcerária do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE apresente ação penal, para, CONDENAR o réu GABRIEL DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e 06 dias-multa, no valor mínimo legal. Quanto ao delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ABSOLVO o réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ausentes os requisitos legais deixo de substituir a pena privativa de liberdade por outra espécie de pena ou de conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por estarem satisfeitos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Respondeu preso à imputação por delito de extrema gravidade e foi condenado ao cumprimento de pena em regime mais severo, de forma que necessária a manutenção da custódia para que se garanta a aplicação da pena e da lei penal.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA